

과세자료 확보에 관한 훈령(신·구 조문 대비표)

현 행	개정안	비 고
관세조사 시 과세자료 확보에 관한 훈령	과세자료 확보에 관한 훈령	
제1장 총칙	제1장 총칙	
제1조(목적) 이 훈령은 「관세법」 제12조, 제27조, 제30조제4항, <u>제37조의4</u> , 제110조의3, 제245조, 제263조, 제266조 및 「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」 제20조제3항 등에서 규정하고 있는 서류의 보관·제출 및 납세협력 의무 이행을 <u>통하여 관세조사 시</u> 과세자료를 원활하게 확보하기 위해 필요한 절차 및 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 훈령은 「관세법」 제12조, 제27조, 제30조제4항, <u>제37조의4</u> , <u>제38조제3항</u> , 제110조의3, 제245조, 제263조, 제266조 및 「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」 제20조제3항 등에서 규정하고 있는 서류의 보관·제출 및 납세협력 의무 이행을 <u>통하여</u> 과세자료를 원활하게 확보하기 위해 필요한 절차 및 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.	○ 세액심사 시 자료 보완 요구 조항 반영 (관세법 제38조제3항) ○ 「관세조사 시」로 한정한 부분 삭제
제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	
1. "관세조사"란 「관세법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제20호에 따른 관세조사를 말하며, 정기 관세조사와 비정기 관세조사로 구분한다.	1. "관세조사"란 「관세법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제20호에 따른 관세조사를 말하며, 정기 관세조사와 비정기 관세조사로 구분한다.	
<u><신 설></u>	<u>2. "세액심사"란 법 제38조제2항에 따른 세액심사를 말한다.</u>	○ 세액심사 정의 추가
2. "과세자료 등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류 등을 말한다.	3. "과세자료 등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류 등을 말한다.	
가. 법 제27조에 따라 납세의무자가 수입신고 시 가격신고를 하기 위해 제출하도록 요구되는 「관	가. 법 제27조에 따라 납세의무자가 수입신고 시 가격신고를 하기 위해 제출하도록 요구되는 「관	○ 과세가격결정자료 정의 추가 및 근거 법령

세법 시행령」(이하 "영"이라 한다) <u>제15조제1항 및 제5항에 해당하는 자료</u>	세법 시행령」(이하 "영"이라 한다) <u>제15조제5항에 해당하는 자료(이하 "과세가격결정자료"라 한다.)</u>	수정
나. 법 제37조의4제1항, 제2항 및 제6항에 따라 특수관계에 있는 자가 수입하는 물품의 과세가격 적정성을 심사하기 위해 제출하도록 요구하는 영 제31조의5에 해당하는 자료 등(이하 "과세가격결정자료등"이라 한다)	나. 법 제37조의4제1항, 제2항 및 제6항에 따라 특수관계에 있는 자가 수입하는 물품의 과세가격 적정성을 심사하기 위해 제출하도록 요구하는 영 제31조의5에 해당하는 자료 등(이하 "과세가격결정자료등"이라 한다)	
다. 법 제30조제4항에 따라 제출 요구한 자료	다. 법 제30조제4항에 따라 제출 요구한 자료	
<u><신 설></u>	<u>라. 법 제38조제3항에 따라 제출 요구한 자료</u>	○ 세액심사 시 자료 보완 요구 조항 반영 (관세법 제38조제3항)
<u>라. 법 제245조제3항에 따라 제출 요구한 장부 및 그 밖의 관계 자료</u>	<u>라. 법 제245조제3항에 따라 제출 요구한 장부 및 그 밖의 관계 자료</u>	
<u>마. 법 제263조에 따라 제출 요구한 서류</u>	<u>마. 법 제263조에 따라 제출 요구한 서류</u>	
<u>바. 법 제266조제1항에 따라 제출 요구한 장부, 서류 등 관계 자료</u>	<u>바. 법 제266조제1항에 따라 제출 요구한 장부, 서류 등 관계 자료</u>	
<u>사. 「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특별법」 제20조제3항에 따라 제출 요구한 서류나 그 밖의 관계 자료</u>	<u>사. 「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특별법」 제20조제3항에 따라 제출 요구한 서류나 그 밖의 관계 자료</u>	
<u>아. 그 밖의 법 제2조제20호에 따른 관세조사(세율·통관요건구비·관세환급·관세감면·보세구역 등)를 수행하기 위하여 제출 요구한 서류나 관계 자료</u>	<u>자. 그 밖의 법 제2조제20호에 따른 관세조사(세율·통관요건구비·관세환급·관세감면·보세구역 등) 및 법 제38조제2항에 따른 세액심사를 수행하기 위하여 제출 요구한 서류나 관계 자료</u>	○ 세액심사 내용 추가
<u>3. "특수관계자"란 구매자와 판매자 간에 법 제30조제3</u>	<u>4. "특수관계자"란 구매자와 판매자 간에 법 제30조제3</u>	

항제4호에 따른 특수관계가 있는 자를 말한다.	항제4호에 따른 특수관계가 있는 자를 말한다.	
4. "관세조사팀장"이란 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제2조제9호에 따라 관세조사팀을 총괄하는 자를 말한다.	<삭 제>	○ 용어 삭제 - 관세조사 팀장
5. "관세조사 기간"이란 영 제139조의2 및 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제12조에 따른 관세조사 실시 기간을 말한다.	<삭 제>	○ 용어 삭제 - 관세조사 기간
6. "관세조사 방문기간 연장"이란 영 제139조의2제2항 및 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제12조제2항에 따른 방문 조사 기간의 연장을 말한다.	5. "관세조사 방문기간 연장"이란 영 제139조의2제2항 및 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제12조제2항에 따른 방문 조사 기간의 연장을 말한다.	
7. "관세조사 중지"란 영 제139조의2제3항에 따라 관세조사를 중지하는 것을 말한다.	6. "관세조사 중지"란 영 제139조의2제3항에 따라 관세조사를 중지하는 것을 말한다.	
8. "서류제출대상 선별"이란 법 제245조제2항에 따라 수입신고 시 서류제출을 생략(이하 "P/L신고"라 한다)하지 않고 동조제1항에 따라 서류를 제출하도록 서류제출대상으로 선별하는 것을 말한다.	<삭 제>	○ 용어 삭제 - 서류제출대상 선별
9. "검사율 상향 조정"이란 법 제246조의 수입물품 검사와 관련하여 「수입통관 사무처리에 관한 고시」 제28조제3항에 따라 검사비율을 차등 적용하여 검사비율을 높게 조정하는 것을 말한다.	<삭 제>	○ 용어 삭제 - 검사율 상향 조정
10. "월별납부"란 법 제9조제3항의 규정에 의하여 납부기한이 동일한 달에 속하는 세액을 그 달의 말일에 월별로 일괄하여 납부할 수 있도록 하는 것을 말한다.	7. "월별납부"란 법 제9조제3항의 규정에 의하여 납부기한이 동일한 달에 속하는 세액을 그 달의 말일에 월별로 일괄하여 납부할 수 있도록 하는 것을 말한다.	
11. "수정수입세금계산서"란 세관장이 「부가가치세법」 제35조제2항에 따라 수입하는 자에게 발급하는	8. "수정수입세금계산서"란 세관장이 「부가가치세법」 제35조제2항에 따라 수입하는 자에게 발급하는	

수정한 수입세금계산서를 말한다.	수정한 수입세금계산서를 말한다.	
12. "거래가격"이란 우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품에 대하여 구매자가 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격에 법 제30조제1항 각 호의 금액을 더하여 조정한 가격으로, 법 제30조에 따른 수입 물품의 과세가격을 말한다.	<삭 제>	○ 용어 삭제 - 거래가격
제2장 관세조사 과세자료 제출 요구 및 확인 절차	제2장 과세자료 제출 요구	
<신 설>	제3조(가격신고에 관한 과세자료 제출 요구) ① 세관장은 「관세평가 운영에 관한 고시」 제4조제1항 단서에 따라 사실확인이 필요하다고 인정하는 경우 또는 가격신고 할 때 자료를 제출하지 않은 경우 납세의무자에게 과세가격결정자료를 수입신고가 수리된 후에 요구할 수 있다.	○ 가격신고에 관한 과세자료 제출 요구 내용 추가
	② 제1항에 따라 세관장이 사실확인이 필요하다고 인정하는 경우는 법 제27조제2항에 따라 가격신고를 할 때 과세가격결정자료를 제출하지 않은 경우와 「관세평가 운영에 관한 고시」 제4조제5항 단서에 따라 과세가격결정자료 미제출 사유에 해당하지 않는 경우로 한다.	
<신 설>	제4조(세액심사에 관한 과세자료 제출 요구) 세관장은 「납세업무 처리에 관한 고시」 제30조에 따라 사후세액심사에 필요하다고 인정한 때에는 납세의무자, 대행수입업체, 판매업체 또는 신고인 등에게 법 제113조제2항 및 제38조제3항에 따라 질문하거나 관련 자료를 제출하도록 요구할 수 있다.	○ 세액심사에 관한 과세자료 제출 요구 내용 추가

<신 설>	제5조(관세조사에 관한 과세자료 제출 요구) 세관장은 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제38조제2항에 따라 관세조사 대상자에게 관세조사에 필요한 문서화·전산화된 장부, 서류 등 관계 자료의 제출을 요구할 수 있다.	○ 관세조사에 관한 과세자료 제출 요구 내용 추가
제3조(과세자료 제출 요구의 기본원칙) ① 세관장은 효율적인 관세조사 수행 및 조사대상자의 업무수행에 미치는 영향을 고려하여 관세조사에 필요한 최소한의 범위 내에서 과세자료 등의 제출을 요구해야 한다.	제6조(과세자료 제출 요구의 기본원칙) 세관장은 납세의무자에게 미치는 영향을 고려하여 필요한 최소한의 범위 내에서 과세자료 등의 제출을 요구해야 한다.	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 수정
② 관세조사 관련 과세자료 등 제출 요구 및 대응에 관한 사항은 관세청장이 정하는 다른 훈령에도 불구하고 이 훈령을 우선하여 적용하고, 이 훈령에서 별도로 정하지 않은 사항은 「관세조사 운영에 관한 훈령」을 준용한다.	<삭 제>	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 삭제
제4조(관세조사 착수 시) 세관장은 관세조사 착수 시 제2조제2호에 따른 과세자료 등의 제출을 조사대상자에게 요구할 수 있으며, 요구 절차는 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제28조제1항 규정에 따른다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제
제5조(관세조사 진행 시) ① 세관장은 관세조사 진행 중 「관세조사 운영에 관한 훈령」 별지 제29호서식을 이용하여 다음 각 호의 과세자료 등의 제출을 요구한다. 다만, 방문 조사가 진행되고 있는 동안에는 관세조사팀장의 명의로 과세자료 등의 제출을 요구할 수 있다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제
1. 제4조에 따라 요청한 자료 중 제출하지 아니하였거나 보완이 필요하여 재요청하는 자료 등		

2. 관세조사 중 추가 인지된 쟁점과 관련되어 제출 요청한 과세자료 등 3. 법 제30조제4항에서 정한 신고가격이 사실과 같음을 증명할 수 있는 자료 4. 법 제37조의4에서 정한 특수관계자의 수입물품 과세가격결정자료등. 이 때 과세자료 제출 범위 및 절차는 법 제37조의4 및 영 제31조의5에 따른다.		
② 관세조사팀장은 제1항의 요구에 따라 해당 과세자료 등을 제출받을 때에는 제출자료와 함께 「관세조사 운영에 관한 훈령」 별지 제30호서식의 세관장 요구 조사자료 제출서를 제출받아야 한다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제
③ 관세조사팀장은 조사대상자가 과세자료 등을 제출 기한까지 제출하지 않은 경우 「관세조사 운영에 관한 훈령」 별지 제31호서식의 조사자료 제출계획서 및 별지 제32호서식의 조사자료 미제출 사유서를 제출받아야 한다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제
제6조(관세조사 종료 시) 관세조사팀장은 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제38조제6항 및 제7항에 따라 관세조사 시 요구한 과세자료 등의 제출 여부를 확인하여야 한다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제
1. 방문 조사 종료 시에는 「관세조사 운영에 관한 훈령」 별지 제27호서식의 방문 조사 자료제출 여부 확인서를 권한있는 대표자 또는 임원으로부터 제출받아야 한다. 2. 관세조사 종료 시에는 「관세조사 운영에 관한 훈령」 별지 제28호서식의 세관장 요구 조사자료 제출		

여부 확인서를 권한있는 대표자 또는 임원으로부터 제출받아야 한다.		
제3장 과세자료 등 제출 비협조자에 대한 대응	제3장 과세자료 등 제출 비협조자에 대한 대응	
제7조(과세자료 등 제출 비협조자) ① 과세자료 등 제출 비협조자란 영 제138조제1항제1호에 해당하여 납세자의 성실성이 배제된 자로, 세관장의 과세자료 등 제출 요구에 대하여 다음 각 호에서 정한 정당한 사유 없이 그 제출을 지연 또는 거부하거나, 거짓으로 제출하는 등 <u>조사를 기피하는</u> 행위가 명백한 자를 말한다.	제7조(과세자료 등 제출 비협조자) ① 과세자료 등 제출 비협조자란 영 제138조제1항제1호에 해당하여 납세자의 성실성이 배제된 자로, 세관장의 과세자료 등 제출 요구에 대하여 다음 각 호에서 정한 정당한 사유 없이 그 제출을 지연 또는 거부하거나, 거짓으로 제출하는 등 <u>세관장의 자료제출 요구에 비협조적인</u> 행위가 명백한 자를 말한다.	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 수정
1. 자료제출을 요구받은 자가 천재지변 또는 화재·도난 등의 사유로 자료를 제출할 수 없는 경우 2. 자료제출을 요구받은 자가 사업 상 중대한 위기에 처하여 자료를 제출하기 매우 곤란한 경우 3. 관련 장부·서류 등이 권한 있는 기관에 압수되거나 영치된 경우 4. 자료의 수집·작성에 상당한 기간이 걸려 기한 내에 자료를 제출하는 것이 불가능하다고 인정되는 경우 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있어 기한까지 자료를 제출할 수 없다고 판단되는 경우	1. 자료제출을 요구받은 자가 천재지변 또는 화재·도난 등의 사유로 자료를 제출할 수 없는 경우 2. 자료제출을 요구받은 자가 사업 상 중대한 위기에 처하여 자료를 제출하기 매우 곤란한 경우 3. 관련 장부·서류 등이 권한 있는 기관에 압수되거나 영치된 경우 4. 자료의 수집·작성에 상당한 기간이 걸려 기한 내에 자료를 제출하는 것이 불가능하다고 인정되는 경우 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있어 기한까지 자료를 제출할 수 없다고 판단되는 경우	
② 제1항의 정당한 사유 없이 제출을 지연 또는 거부하거나, 거짓으로 제출하는 경우란 다음 각 호와 같다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 제출을 지연하는 경우 (이하 "제출 지연"이라 한다.) 가. 요구 목적 및 내용에 부합하는 자료가 아닌 부수적인 자료만 제출하는 경우	② 제1항의 정당한 사유 없이 제출을 지연 또는 거부하거나, 거짓으로 제출하는 경우란 다음 각 호와 같다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 제출을 지연하는 경우 (이하 "제출 지연"이라 한다.) 가. 요구 목적 및 내용에 부합하는 자료가 아닌 부수적인 자료만 제출하는 경우	

나. 요구자료 중 일부만을 제출하는 등 상당한 <u>조사</u> 기간이 소요되도록 하는 경우 다. 그 밖에 다른 법령에 따라 제출·보관하여야 하는 자료 또는 무역 관행 상 수입자 또는 수출자가 통상적으로 보유하고 있는 자료임에도 불구하고 제출을 지연하는 경우 등 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 제출을 거부하는 경우 (이하 "제출 거부"라 한다.) 가. 영업비밀, 본사 정책 등을 이유로 국내 소재 수입자 또는 국외 소재 수출자 등이 제출거부 의사를 표시한 경우 나. <u>관세조사팀</u>이 요구한 회계정보 시스템(ERP) 접근 권한 또는 회계정보 시스템에 등록된 데이터 일체 등의 제공을 거부하는 경우 등 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 거짓으로 제출하는 경우 (이하 "거짓 제출"이라 한다.) 가. <u>조사대상자</u>가 원본 자료를 가공 또는 위조하여 이중자료를 <u>작성하거나, 조사대상자에게</u> 유리한 부분만을 선별하여 제출하는 등 <u>정상적인 관세조사</u> 진행을 방해하는 경우 나. 세관장이 제출을 요구한 자료를 보유하고 있음에도 보유하고 있지 않다고 <u>답변하여 정상적인 관세조사</u> 진행을 방해하는 경우 등	나. 요구자료 중 일부만을 제출하는 등 상당한 기간이 소요되도록 하는 경우 다. 그 밖에 다른 법령에 따라 제출·보관하여야 하는 자료 또는 무역 관행 상 수입자 또는 수출자가 통상적으로 보유하고 있는 자료임에도 불구하고 제출을 지연하는 경우 등 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 제출을 거부하는 경우 (이하 "제출 거부"라 한다.) 가. 영업비밀, 본사 정책 등을 이유로 국내 소재 수입자 또는 국외 소재 수출자 등이 제출거부 의사를 표시한 경우 나. <u>관세조사 시 관세조사팀</u>이 요구한 회계정보 시스템(ERP) 접근 권한 또는 회계정보 시스템에 등록된 데이터 일체 등의 제공을 거부하는 경우 등 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 거짓으로 제출하는 경우 (이하 "거짓 제출"이라 한다.) 가. <u>자료제출을 요구받은 자가</u> 원본 자료를 가공 또는 위조하여 이중자료를 <u>작성하거나, 유리한 부분</u>만을 선별하여 제출하는 <u>경우 등</u> 나. 세관장이 제출을 요구한 자료를 보유하고 있음에도 보유하고 있지 않다고 <u>답변하는 경우 등</u>	○ 「관세조사」와 관련된 부분 용어 명확화 ○ 「관세조사」분야로 한정된 부분 수정 ○ 「관세조사」분야로 한정된 부분 수정
제8조(과세자료 등 제출 비협조자에 대한 대응의 원칙) ① 과세자료 등 제출 비협조자에 대한 대응 조치는 제출 지연, 제출 거부, 또는 거짓 제출된 과세자료 등의	제8조(과세자료 등 제출 비협조자에 대한 대응의 원칙) ① 과세자료 등 제출 비협조자에 대한 대응 조치는 제출 지연, 제출 거부, 또는 거짓 제출된 과세자료 등의	

신속하고 정확한 확보를 위해 필요한 최소한의 범위 내에서 집행하여야 한다.	신속하고 정확한 확보를 위해 필요한 최소한의 범위 내에서 집행하여야 한다.	
② 관세조사팀장은 조사대상자가 의도적으로 관세조사의 진행을 방해하는 경우, 지속적인 자료제출 요구를 통해 조사대상자에게 충분한 자료제출 기회를 부여하는 한편 제출 지연·제출 거부·거짓 제출 등 비협조 행위의 유형·횟수·정도 등을 고려하여 그에 상응하는 수준의 차등적인 대응조치를 이 훈령에 따라 순차적으로 집행하여야 한다.	② 세관장은 자료제출 요구 대상자에게 2회 이상의 자료제출 요구를 통해 대상자에게 충분한 자료제출 기회를 부여하여야 하며 자료제출 요구 기간은 각 20일 이상으로 한다. 다만, 세관장의 판단에 따라 자료제출 요구의 횟수 및 기간을 변경할 수 있다.	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 수정 및 자료제출 요구 횟수 및 기간 구체화
<신 설>	③ 세관장은 자료 미제출에 대한 제9조부터 제14조까지 대응조치를 이 훈령에 따라 순차적으로 집행하되, 제11조와 제12조의 대응조치는 동시에 집행한다. 다만, 세관장의 판단에 따라 대응조치의 순서를 변경하거나 생략할 수 있다.	○ 세관장의 판단에 따라 대응조치의 순서 변경, 생략 가능
③ 관세조사팀장은 과세자료 등 제출 비협조자에게 제9조부터 제18조까지의 조치를 집행하려는 경우 기업심사과장에게 보고하여야 한다.	④ 세관장은 과세자료 등 제출 비협조자에게 제3항에 따른 대응조치를 집행하려는 경우 본청 업무담당 과장에게 보고하여야 한다.	○ 세관 집행 업무부서의 본청 담당 과장에게 보고
④ 관세조사팀장은 관세조사 완료 전에 자료제출 비협조 행위가 시정된 경우 즉시 적용된 대응 조치를 종료하고 원 상태로 복구하여야 한다. 다만, 각 조치의 근거규정에 납세자의 성실도 또는 협력의무 이행사항 등이 요건으로 포함되어 있어 자료제출 이후에도 대응 조치가 지속되는 경우에는 해당 근거규정이 정하는 바에 따른다.	⑤ 세관장은 자료제출 비협조 행위가 시정된 경우 즉시 적용된 대응 조치를 종료하고 원 상태로 복구하여야 한다. 다만, 각 조치의 근거규정에 납세자의 성실도 또는 협력의무 이행사항 등이 요건으로 포함되어 있어 자료제출 이후에도 대응 조치가 지속되는 경우에는 해당 근거규정이 정하는 바에 따른다.	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 수정
제9조(관세조사 방문조사 기간 연장) 세관장은 제7조의 과세자료 등 제출 비협조자에 대하여 영 제139조의2제	제9조(관세조사 방문조사 기간 연장) 세관장은 관세조사를 위해 자료제출을 요구한 경우 제7조의 과세자료 등	○ 「관세조사」와 관련된 부분 용어 명확화

2항에 따라 20일 이내의 범위에서 관세조사 방문기간을 연장할 수 있다.	제출 비협조자에 대하여 영 제139조의2제2항에 따라 20일 이내의 범위에서 관세조사 방문기간을 연장할 수 있다.	
제10조(관세조사 중지) 세관장은 제7조의 과세자료 등 제출 비협조자에 대하여 영 제139조의2제3항에 따라 관세조사를 중지할 수 있다. 이 경우 그 기간은 조사기간 및 조사연장기간에 산입하지 아니하며, 조사대상자가 과세자료 등을 제출하여 중지사유가 소멸하면 즉시 조사를 재개하여야 한다.	제10조(관세조사 중지) 세관장은 관세조사를 위해 자료 제출을 요구한 경우 제7조의 과세자료 등 제출 비협조자에 대하여 영 제139조의2제3항에 따라 관세조사를 중지할 수 있다. 이 경우 그 기간은 조사기간 및 조사연장기간에 산입하지 아니하며, 조사대상자가 과세자료 등을 제출하여 중지사유가 소멸하면 즉시 조사를 재개하여야 한다.	○ 「관세조사」와 관련된 부분 용어 명확화
제12조(서류제출대상 선별) ① 관세조사팀장은 제7조의 과세자료 등 제출 비협조 행위가 별표 3 제1호 각 목에 해당하는 경우에는 제2호 기준에 해당하는 비협조자의 수입신고건에 대하여 서류제출대상으로 선별할 것을 기업심사과장에게 요청하여야 한다. 다만, 업체의 협력도 등을 고려하여 과세자료 확보가 가능하거나, 원활한 자료 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우에는 요청을 유보할 수 있으며, 이 경우 기업심사과장에게 보고하여야 한다. ② 관세조사팀장은 조사대상자가 특수관계자로서 제11조에 따른 과태료 부과 대상인 경우에는 제11조제1항의 과태료를 부과한 후에 서류제출대상 선별 요청을 하여야 한다. ③ 기업심사과장은 제1항의 요청에 대하여 서류제출대상 선별 여부 및 별표 3 제2호, 제3호, 제5호의 사항을 통관물류정책과장과 협의하여 결정한다.	<삭 제>	○ 기존 대응 조치 삭제 - 서류제출대상 선별

④ 기업심사과장은 제3항의 협의를 거쳐 결정된 사항에 대하여 관세국경위험관리센터장에게 서류제출대상 선별을 요청하고, 1개월마다 과세자료 등 제출 비협조 상황과 서류제출대상 선별 현황 등을 고려하여 세부사항을 재요청한다. ⑤ 기업심사과장은 제4항에 따른 요청 후 담당 관세조사팀장에게 통보하고, 관세조사팀장은 서류제출대상 선별 예정 사실을 조사대상자에게 사전에 서면으로 통보한다. ⑥ 기타 서류제출대상 선별에 관한 세부요령은 별표 3과 같다.		
제13조(검사율 상향조정) ① 관세조사팀장은 제7조제2항 제2호 또는 제3호의 과세자료 등 제출 비협조자가 제12조에 따라 서류제출대상으로 선별된 후에도 비협조 행위를 지속하여 별표 4 제1호에 해당되는 경우 비협조자가 수입하는 모든 물품에 대한 검사율 상향조정을 기업심사과장에게 요청하여야 한다. 다만, 원활한 자료 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우에는 요청을 유보할 수 있으며, 이 경우 기업심사과장에게 보고하고 협의하여야 한다. ② 기업심사과장은 제1항의 요청에 대하여 검사율 상향조정 여부, 별표 4 제3호부터 제5호까지 및 그밖에 세부 조치사항을 수출입안전검사과장과 협의하여 결정한다. ③ 기업심사과장은 제2항의 협의결과 결정된 사항에 대하여 관세국경위험관리센터장에게 검사율 상향조정을 요청해야 하며, 1개월마다 과세자료 등 제출 비협	<삭 제>	○ 기존 대응 조치 삭제 - 검사율 상향조정

조 상황을 고려하여 제12조제4항에 따른 요청 시 함께 요청한다. ④ 기업심사과장은 제3항에 따른 요청 후 담당 관세조사팀장에게 통보하고, 관세조사팀장은 검사울 상향조정 예정 사실을 조사대상자에게 사전에 서면으로 통보한다. ⑤ 기타 검사울 상향조정에 관한 세부요령은 별표 4와 같다.		
제14조(월별납부 승인 취소) ① 관세조사팀장은 제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제12조에 따라 서류제출대상으로 선별된 후에도 비협조 행위를 지속하여 별표 5 제1호에 해당되는 경우 영 제1조의5제4항 및 「월별납부제도 운영에 관한 고시」 제6조에 따라 조사대상자에 대한 월별납부 승인 취소를 기업심사과장에게 요청할 수 있다. 다만, 월별납부 승인 취소 요청 사실을 비협조자에게 통지하여야 하며, 통지 후 비협조자의 요청 등 원활한 자료 확보를 위해 검토유보가 필요하다고 판단되는 경우에는 기업심사과장에게 보고하고 협의할 수 있다.	제11조(월별납부 승인 취소) ① 세관장은 제7조의 과세자료 등 제출 비협조 행위가 별표 3 제1호에 해당되는 경우 영 제1조의5제4항 및 「징수업무 처리에 관한 고시」 제24조에 따라 과세자료 등 제출 비협조자에 대한 월별납부 승인 취소를 할 수 있다. <단서 삭제>	○ 기존 대응 조치 발동 요건 개선 - 월별납부 승인 취소 시 기업심사과장에게 요청 → 세관장 재량
② 기업심사과장은 제1항의 요청을 검토하여 별표 5 제2호에 해당하는 경우 세원심사과장 및 관할 세관장에게 월별납부 승인 취소를 요청할 수 있다.	<삭 제>	
④ 기업심사과장은 제2항에 따른 요청 후 관세조사팀장에게 통보하고, 관세조사팀장은 월별납부 승인 취소 예정 사실을 조사대상자에게 사전에 서면으로 통보한다.	② 세관장은 월별납부 승인 취소 예정 사실을 사전에 서면으로 비협조자에게 통보하여야 한다.	

③ 월별납부 승인 취소 기간은 <u>별표 5 제3호</u> 기간으로 한다.	③ 월별납부 승인 취소 기간은 <u>별표 3 제2호</u> 기간으로 한다.	
⑤ 기타 월별납부 승인 취소에 관한 세부요령은 <u>별표 5</u> 와 같다.	④ 기타 월별납부 승인 취소에 관한 세부요령은 <u>별표 3</u> 과 같다.	
<신 설>	제12조(담보제공 생략 중지) ① 세관장은 제7조의 과세자료 등 제출 비협조 행위가 <u>별표 4 제1호</u> 에 해당되는 경우 「징수업무 처리에 관한 고시」 제35조제1항제7호다목에 따라 과세자료 등 제출 비협조자에 대한 담보제공 생략을 중지할 수 있다. ② 세관장은 담보제공 생략 중지 예정 사실을 사전에 서면으로 비협조자에게 통보하여야 한다. ③ 담보제공 생략 중지 기간은 <u>별표 4 제2호</u> 기간으로 한다. ④ 기타 담보제공 생략 중지에 관한 세부요령은 <u>별표 4</u> 와 같다.	○ 신규 대응 조치 도입 - 담보제공 생략 중지
제18조(비정기 관세조사 선정) 세관장은 <u>조사대상자가 관세조사 종결 시까지</u> 세관장이 요구하는 과세자료 등을 제출하지 않거나, 관세조사 시 제출한 과세자료 등이 관세조사 종결 이후의 불복과정 등에서 거짓으로 확인된 경우에는 법 제110조의3제2항제1호에 따른 비정기 관세조사 대상으로 선정할 수 있다.	제13조(비정기 관세조사 선정) 세관장은 <u>자료제출 대상자가</u> 세관장이 요구하는 과세자료 등을 제출하지 않거나, 관세조사 시 제출한 과세자료 등이 관세조사 종결 이후의 불복과정 등에서 거짓으로 확인된 경우에는 법 제110조의3제2항제1호에 따른 비정기 관세조사 대상으로 선정할 수 있다.	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 수정
제17조(고발·송치의뢰 및 통고처분) ① 세관장은 과세자료 등 제출 비협조자가 법 제12조 및 영 제3조제1항을 위반하여 법 제276조제3항제2호에 해당하는 경우 고발·송치의뢰하거나 법 제311조에 따라 통고처분한다. 이때 통고처분액은 영 제270조의2제1항에 따라 600	제14조(고발·송치의뢰 및 통고처분) ① 세관장은 과세자료 등 제출 비협조자가 법 제12조 및 영 제3조제1항을 위반하여 법 제276조제3항제2호에 해당하는 경우 고발·송치의뢰하거나 법 제311조에 따라 통고처분한다. 이때 통고처분액은 영 제270조의2제1항에 따라 600만	

만원으로 하고, 영 제270조의2제2항·제3항에 따라 각 100분의 50 범위에서 가중·감경할 수 있다.	원으로 하고, 영 제270조의2제2항·제3항에 따라 각 100분의 50 범위에서 가중·감경할 수 있다.	
② 통고처분 벌금상당액의 가중·감경에 관한 세부기준은 <u>별표 6</u> 과 같다.	② 통고처분 벌금상당액의 가중·감경에 관한 세부기준은 <u>별표 5</u> 와 같다.	
제11조(과태료) <신 설>	제15조(과태료) ① 세관장은 과태료 부과 사안이 발생한 경우 이 조 제2항부터 제6항까지에 따라 과태료를 부과한다.	○ 과태료는 순차적 대응 조치와는 별도로 부과한다는 내용 명확화
① 세관장은 과세가격결정자료등의 제출을 요구받은 <u>제2조제3호의 특수관계자</u>가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 법 제277조제1항에 따라 1억원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 과세가격결정자료등을 법 제10조에서 정하는 정당한 사유 없이 법 제37조의4제3항에 따른 기한까지 제출하지 않는 경우 2. 과세가격결정자료등을 거짓으로 제출하는 경우	② 세관장은 과세가격결정자료등의 제출을 요구받은 <u>특수관계자</u>가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 법 제277조제1항에 따라 1억원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 과세가격결정자료등을 법 제10조에서 정하는 정당한 사유 없이 법 제37조의4제3항에 따른 기한까지 제출하지 않는 경우 2. 과세가격결정자료등을 거짓으로 제출하는 경우	
② 세관장은 특수관계자가 <u>제1항</u> 에 따른 과태료를 부과받고도 제출 요구받은 과세가격결정자료등이나 거짓 제출된 내용을 시정한 자료를 법 제37조의4제7항에서 규정하는 제출 기한 이내에 제출하지 않는 경우 법 제277조제2항에 따라 2억원 이하의 과태료를 부과한다.	③ 세관장은 특수관계자가 <u>제2항</u> 에 따른 과태료를 부과받고도 제출 요구받은 과세가격결정자료등이나 거짓 제출된 내용을 시정한 자료를 법 제37조의4제7항에서 규정하는 제출 기한 이내에 제출하지 않는 경우 법 제277조제2항에 따라 2억원 이하의 과태료를 부과한다.	
③ <u>제1항</u> 및 <u>제2항</u> 에 따른 과태료의 부과기준은 별표 1과 같다.	④ <u>제2항</u> 및 <u>제3항</u> 에 따른 과태료의 부과기준은 별표 1과 같다.	
④ 세관장은 관세조사 과정에서 조사대상자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하면 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.	⑤ 세관장은 관세조사 과정에서 조사대상자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하면 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.	

1. <u>관세조사 팀장 및 팀원 등 세관공무원의</u> 질문에 대하여 거짓의 진술을 하거나 관세조사 관련 직무의 집행을 거부 또는 기피하는 경우 2. 법 제263조를 위반하여 서류의 제출·보고 또는 그 밖에 필요한 사항에 관한 명령을 이행하지 않거나 거짓의 보고를 하는 경우 3. 법 제266조제1항에 따른 <u>관세조사 팀장 및 팀원 등 세관공무원의</u> 자료 또는 물품의 제시요구 또는 제출요구를 거부하는 경우	1. <u>세관공무원의</u> 질문에 대하여 거짓의 진술을 하거나 관세조사 관련 직무의 집행을 거부 또는 기피하는 경우 2. 법 제263조를 위반하여 서류의 제출·보고 또는 그 밖에 필요한 사항에 관한 명령을 이행하지 않거나 거짓의 보고를 하는 경우 3. 법 제266조제1항에 따른 <u>세관공무원의</u> 자료 또는 물품의 제시요구 또는 제출요구를 거부하는 경우	○ 「관세조사」 분야로 한정된 부분 수정
⑤ 세관장은 법 제12조제1항을 위반하여 신고필증을 보관하지 않는 경우에는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.	⑥ 세관장은 법 제12조제1항을 위반하여 신고필증을 보관하지 않는 경우에는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.	
⑥ 제4항 및 제5항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.	⑦ 제5항 및 제6항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.	
<u>제15조(수정수입세금계산서 미발급)</u> 세관장은 과세가격의 결정과 관계되는 자료 및 증명자료를 제출하도록 요구받은 특수관계자가 법 제37조의4제3항에 따른 기한까지 이를 제출하지 않거나 거짓의 자료를 제출하는 경우, 「부가가치세법」 제35조제2항제2호 및 「부가가치세법 시행령」 제72조제4항제1호에 따라 <u>관세조사 결과</u> 경정된 부가가치세에 대해 수정수입세금계산서를 발급하지 아니한다.	<u>제16조(수정수입세금계산서 미발급)</u> 세관장은 과세가격의 결정과 관계되는 자료 및 증명자료를 제출하도록 요구받은 특수관계자가 법 제37조의4제3항에 따른 기한까지 이를 제출하지 않거나 거짓의 자료를 제출하는 경우, 「부가가치세법」 제35조제2항제2호 및 「부가가치세법 시행령」 제72조제4항제1호에 따라 <u>세액심사 및 관세조사 결과</u> 경정된 부가가치세에 대해 수정수입세금계산서를 발급하지 아니한다.	○ 「세액심사」 분야 추가
<u>제16조(거래가격 부인)</u> ① 세관장은 조사대상자가 다음 각 호에 해당하는 행위를 한 경우에는 법 제30조에서 규정하는 거래가격을 부인하고 법 제31조부터 제35조까지에 규정된 방법으로 과세가격을 결정한다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제

1. 법 제30조제4항에 따라 요구한 자료를 관세법 시행 규칙 제5조의2에서 정하는 기간 이내에 제출하지 않는 경우 2. 법 제30조제4항에 따라 요구한 자료가 일반적으로 인정된 회계원칙에 부합하지 않는 경우 3. 법 제30조제4항에 따라 요구한 자료가 영 제24조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 4. 법 제37조의4제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ② 세관장은 조사대상자가 제1항제1호부터 제3호에 해당하는 행위를 한 경우 법 제30조제5항에 따라 신고가격을 과세가격으로 인정하기 곤란한 사유와 과세가격 결정 내용을 조사대상자에게 서면으로 통보해야 한다. ③ 세관장은 조사대상자가 제1항제4호의 행위를 한 경우 조사대상자와 다음 각 호의 사항에 대하여 협의해야 하며, 10일 이상의 기간 동안 의견을 제시할 기회를 주어야 한다. 1. 특수관계자가 법 제37조의4제5항에 따라 법 제30조제3항제4호 단서에 해당하는 경우임을 증명하여 같은 조 제1항 및 제2항에 따라 과세가격을 결정해야 하는지 여부 2. 법 제31조부터 제35조까지의 규정에 따른 방법 중 과세가격을 결정하는 방법		
제19조(납세자 권리보호) ① 관세조사팀장은 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제31조에 따라 관세조사 착수 시 조사대상자에게 납세자권리헌장을 교부하고, 별표 7의 납세자보호위원회 심의 요청사항을 통지한다.	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 조문 삭제

② 관세조사팀장은 관세조사 중 과세자료 제출 과정에서 관세조사팀의 행위가 다음 각호의 어느 하나에 해당하여 조사대상자의 권리가 부당하게 침해되었거나 침해될 것으로 예상되는 경우에는 「관세청 납세자보호에 관한 훈령」에서 정하는 바에 따라 납세자보호담당관에게 권리보호요청을 할 수 있음을 조사대상자에게 안내하여야 한다.

1. 이미 제출·소명한 자료 등을 반복적으로 요구하는 행위
2. 세액 계산과 관련 없는 장부 등의 제출을 요구하는 행위
3. 신고내용 확인에 대한 적법 절차를 미준수하는 행위
4. 관세조사 목적과 관련 없이 무리하게 장부·서류 등을 요구하는 행위
5. 기타 이와 유사하게 과도한 자료제출 등을 요구하는 행위

③ 관세조사팀장은 비협조자에 대한 대응 조치와 관련하여 조사기간의 연장·중지, 수정 수입세금계산서 미발급 등에 대해 조사대상자의 이의가 있는 경우, 「관세청 납세자보호에 관한 훈령」에서 정하는 바에 따라 조사대상자가 납세자보호담당관에게 권리보호요청을 할 수 있음을 안내하여야 한다.

④ 관세조사팀장은 제11조에 따른 과태료를 부과할 때에는 별지 제1호서식의 과태료부과 사전통지서 및 별지 제2호서식의 의견진술서를 미리 과태료 부과 대상자에게 통지하고, 20일의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 조사대

상자의 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주하고, 조사대상자의 의견 제출이 있는 경우에는 「관세청 납세자보호에 관한 훈령」 제7조에 따른 관할 납세자보호담당관에게 제출하도록 한다. ⑤ 관세조사팀장은 납세자보호관 또는 납세자보호담당관(이하 "납세자보호관등"이라 한다)이 영 제144조의2 제2항에 따라 납세자 권리보호가 필요하다고 판단하여 관세조사 및 일반행정 관련 시정요구를 한 경우에는 즉시 수용 여부를 결정하여 「관세청 납세자보호에 관한 훈령」 별지 제42호서식의 권리보호요청 시정요구에 대한 결과 통보를 납세자보호관등에게 통보해야 한다. ⑥ 관세조사 및 일반 관세행정에 대한 권리보호요청 처리와 관련한 그 밖의 구체적인 사항 및 절차는 「관세청 납세자보호에 관한 훈령」에 따른다.		
제20조(재검토기한) 관세청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	제17조(재검토기한) 관세청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	
<신 설>	부칙 <제2415호, 2025. 7. 1.> 제1조(시행일) 이 훈령은 2025년 7월 1일부터 시행한다.	
	제2조(자료제출 요구에 관한 적용례) 제4조, 제5조의 개정규정은 2025년 7월 1일 이후 자료제출 요구한 경우부터 적용한다. 다만, 제3조의 개정규정은 2025년 9월 1일 이후 자료제출 요구한 경우부터 적용한다.	○ 제3조는 「관세평가 운영에 관한 고시」 시행시기와 동일하게 적용
별표1·별표2	<현행과 동일>	

<u>별표3 서류제출대상 선별에 관한 세부요령(제12조 관련)</u>	<u><삭 제></u>	○ 서류제출대상 선별에 관한 세부요령 삭제																								
<u>별표4 검사율 상향조정에 관한 세부요령(제13조 관련)</u>	<u><삭 제></u>	○ 검사율 상향조정에 관한 세부요령 삭제																								
<u>별표5 월별납부 승인 취소에 관한 세부요령(제14조 관련)</u>	<u>별표3 월별납부 승인 취소에 관한 세부요령(제11조 관련)</u>	○ 세부요령 수정																								
<table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>1. 제14조 제1항에 따른 월별납부 승인 취소 요청 기준</td><td>제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제12조에 따른 서류제출대상 선별 대상이 된 이후 그 다음 달 서류제출대상 선별을 위한 재요청 전까지 비협조 행위를 지속하는 경우</td></tr><tr><td>2. 월별납부 승인 취소 기간</td><td></td></tr><tr><td>가. 제7조제2항제1호 제출 지연:</td><td>해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)</td></tr><tr><td>나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):</td><td>2년 (월별납부제도 운영에 관한 고시 제3조제2항에 따른 월별납부업체 승인 요건 검토 시 고려되는 기간)</td></tr><tr><td>3. 월별납부 승인 취소 시점</td><td>제14조 제3항 요청에 따라 월별납부 승인 취소가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 월별납부 승인 취소 대상이 된 비협조자를 등록한 시점</td></tr></table>	구분	내용	1. 제14조 제1항에 따른 월별납부 승인 취소 요청 기준	제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제12조에 따른 서류제출대상 선별 대상이 된 이후 그 다음 달 서류제출대상 선별을 위한 재요청 전까지 비협조 행위를 지속하는 경우	2. 월별납부 승인 취소 기간		가. 제7조제2항제1호 제출 지연:	해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)	나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):	2년 (월별납부제도 운영에 관한 고시 제3조제2항에 따른 월별납부업체 승인 요건 검토 시 고려되는 기간)	3. 월별납부 승인 취소 시점	제14조 제3항 요청에 따라 월별납부 승인 취소가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 월별납부 승인 취소 대상이 된 비협조자를 등록한 시점	<table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>1. 제11조 제1항에 따른 월별납부 승인 취소 기준</td><td>제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제8조제2항에 따라 2회 이상의 자료제출 요구를 한 날로부터 20일 경과 후에도 비협조 행위를 지속하는 경우</td></tr><tr><td>2. 월별납부 승인 취소 기간</td><td></td></tr><tr><td>가. 제7조제2항제1호 제출 지연:</td><td>해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)</td></tr><tr><td>나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (세액심사 및 관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):</td><td>2년 (징수업무 처리에 관한 고시 제21조제1항에 따른 월별납부업체 승인 요건 검토 시 고려되는 기간)</td></tr><tr><td>3. 월별납부 승인 취소 시점</td><td>제11조 제1항에 따라 월별납부 승인 취소가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 월별납부 승인 취소 대상이 된 비협조자를 등록한 시점</td></tr></table>	구분	내용	1. 제11조 제1항에 따른 월별납부 승인 취소 기준	제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제8조제2항에 따라 2회 이상의 자료제출 요구를 한 날로부터 20일 경과 후에도 비협조 행위를 지속하는 경우	2. 월별납부 승인 취소 기간		가. 제7조제2항제1호 제출 지연:	해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)	나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (세액심사 및 관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):	2년 (징수업무 처리에 관한 고시 제21조제1항에 따른 월별납부업체 승인 요건 검토 시 고려되는 기간)	3. 월별납부 승인 취소 시점	제11조 제1항에 따라 월별납부 승인 취소가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 월별납부 승인 취소 대상이 된 비협조자를 등록한 시점	
구분	내용																									
1. 제14조 제1항에 따른 월별납부 승인 취소 요청 기준	제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제12조에 따른 서류제출대상 선별 대상이 된 이후 그 다음 달 서류제출대상 선별을 위한 재요청 전까지 비협조 행위를 지속하는 경우																									
2. 월별납부 승인 취소 기간																										
가. 제7조제2항제1호 제출 지연:	해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)																									
나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):	2년 (월별납부제도 운영에 관한 고시 제3조제2항에 따른 월별납부업체 승인 요건 검토 시 고려되는 기간)																									
3. 월별납부 승인 취소 시점	제14조 제3항 요청에 따라 월별납부 승인 취소가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 월별납부 승인 취소 대상이 된 비협조자를 등록한 시점																									
구분	내용																									
1. 제11조 제1항에 따른 월별납부 승인 취소 기준	제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제8조제2항에 따라 2회 이상의 자료제출 요구를 한 날로부터 20일 경과 후에도 비협조 행위를 지속하는 경우																									
2. 월별납부 승인 취소 기간																										
가. 제7조제2항제1호 제출 지연:	해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)																									
나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (세액심사 및 관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):	2년 (징수업무 처리에 관한 고시 제21조제1항에 따른 월별납부업체 승인 요건 검토 시 고려되는 기간)																									
3. 월별납부 승인 취소 시점	제11조 제1항에 따라 월별납부 승인 취소가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 월별납부 승인 취소 대상이 된 비협조자를 등록한 시점																									
<u><신 설></u>	<u>별표4 담보제공 생략 중지에 관한 세부요령(제12조 관련)</u>	○ 담보제공 생략 중지 에 관한 세부요령 신설																								
	<table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>1. 제14조 제1항에 따른 담보제공 생략 중지 기준</td><td>제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제8조제2항에 따라 2회 이상의 자료제출 요구를 한 날로부터 20일 경과 후에도 비협조 행위를 지속하는 경우</td></tr></table>	구분	내용	1. 제14조 제1항에 따른 담보제공 생략 중지 기준	제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제8조제2항에 따라 2회 이상의 자료제출 요구를 한 날로부터 20일 경과 후에도 비협조 행위를 지속하는 경우																					
구분	내용																									
1. 제14조 제1항에 따른 담보제공 생략 중지 기준	제7조의 과세자료 등 제출 비협조자가 제8조제2항에 따라 2회 이상의 자료제출 요구를 한 날로부터 20일 경과 후에도 비협조 행위를 지속하는 경우																									

	<table><tr><td>2. 담보제공 생략 중지 기간</td><td></td></tr><tr><td>가. 제7조제2항제1호 제출 지연:</td><td>해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)</td></tr><tr><td>나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (세액심사 및 관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):</td><td>2년 (징수업무 처리에 관한 고시 제35조제1항에 따른 담보제공 대상 검토 시 고려되는 기간)</td></tr><tr><td>3. 담보제공 생략 중지 시점</td><td>제12조 제1항에 따라 담보제공 생략 중지가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 담보제공 생략 중지 대상이 된 비협조자를 담보제공 대상으로 등록한 시점</td></tr></table>	2. 담보제공 생략 중지 기간		가. 제7조제2항제1호 제출 지연:	해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)	나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (세액심사 및 관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):	2년 (징수업무 처리에 관한 고시 제35조제1항에 따른 담보제공 대상 검토 시 고려되는 기간)	3. 담보제공 생략 중지 시점	제12조 제1항에 따라 담보제공 생략 중지가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 담보제공 생략 중지 대상이 된 비협조자를 담보제공 대상으로 등록한 시점	
2. 담보제공 생략 중지 기간										
가. 제7조제2항제1호 제출 지연:	해당 과세자료 제출 확인 시까지 (제출 시 제출 지연 비협조자 등록 해제)									
나. 제7조제2항제2호의 제출 거부 및 제3호의 거짓 제출 (세액심사 및 관세조사 완료시까지 제출 지연행위가 시정되지 않은 경우 포함):	2년 (징수업무 처리에 관한 고시 제35조제1항에 따른 담보제공 대상 검토 시 고려되는 기간)									
3. 담보제공 생략 중지 시점	제12조 제1항에 따라 담보제공 생략 중지가 결정되어 세관장이 전자통관시스템에 담보제공 생략 중지 대상이 된 비협조자를 담보제공 대상으로 등록한 시점									
별표6 통고처분 벌금상당액 가중·감경 기준(제17조 관련)	별표5 통고처분 벌금상당액 가중·감경 기준(제14조 관련)									
별표7 관세조사 관련 납세자보호위원회 심의 요청사항 및 권리구제 절차(제19조 관련)	<삭 제>	○ 「관세조사 운영에 관한 훈령」에 반영되어 있는 별표 삭제								
별지1호·별지2호	<현행과 동일>									